

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3644/2532	นาง มะลิ สังขยuth กับพวก	โจทก์
	ร้อยตำรวจตรี สมาน เล็ก เลิศ	จำเลย
	ผู้ร้องสอด	จำเลย
	นาง ช่งฮี้ แซ่เตี่ยว	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2)

เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าได้เข้าหุ้นก่อสร้างอาคารร่วมกับผู้ร้องแล้ว หากโจทก์จะบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่าในอัตราที่ต่ำกว่าค่าหุ้นที่ผู้ร้องลงทุนไป เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าตามฟ้อง ผู้ร้องต้องขาดทุน ผลของคำพิพากษาย่อมกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ชื่อว่ามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ผู้ร้องชอบที่จะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นหุ้นส่วนร่วมกับนายช่งฮี้แซ่เตี่ยว ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของจำเลย โจทก์ทั้งสองต้องการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่นายสมชัย ตริพัฒน์พันธ์ และแจ้งให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่นายสมชัย แต่จำเลยไม่ยอมไปขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนการเช่าดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร่วมกับนายช่งฮี้ แซ่เตี่ยว ลงทุนร่วมกันในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน 3 คูหาลงในที่ดินของนางบุญสัณฑ์ เล็ก

เลิศ โจทก์กับนางบุญสันทต์ตกลงเลิกสัญญาปลูกสร้างอาคารดังกล่าวกันแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธินำอาคารดังกล่าวไปแข่งให้แก่นายสมชัย ตริพัฒนพันธ์ ขอให้ยกฟ้อง

นายช่งฮี้ แซ่เตียว ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้อง โจทก์ที่ 1 และนางทองดี ภูจอมเดือน เป็นหุ้นส่วนร่วมกันก่อสร้างอาคารตามฟ้องโดยผู้ร้องลงทุนเป็นเงินकुหาละ 250,000 บาท รวม 3 कुहा เป็นเงิน750,000 บาท ส่วนโจทก์ที่ 1 กับนางทองดีลงทุนรวมกันเพียง 57,314บาทเท่านั้น แต่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่นายสมชัย ตริพัฒนพันธ์ ในอัตราค่าเช่าकुหาละ 150,000 บาท ทำให้ผู้ร้องเสียหาย ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีจึงขอเข้าเป็นจำเลยร่วม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2)ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าได้เข้าหุ้นก่อสร้างอาคารตามฟ้องร่วมกับผู้ร้องแล้วดังนี้ หากโจทก์ให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่นายสมชัยในอัตราต่ำกว่าค่าหุ้นที่ผู้ร้องลงทุนไปจริงดังที่ผู้ร้องอ้าง เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าตามฟ้อง ผู้ร้องต้องขาดทุน ผลของคำพิพากษาย่อมกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ชื่อว่ามีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ชอบที่ผู้ร้องจะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษากลับ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความในคดีได้.

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>